Lernskript (Kurzfassung)

Dieses Lernskript ersetzt nicht die Lektüre des Vorlesungsskripts. Es soll lediglich das Lernen erleichtern.

Am besten Sie lernen die erforderlichen Schemata auswendig und lösen an Hand derer Fälle.

I. Prüfungsreihenfolge

1. Vertragliche Ansprüche

   Beispiele:

   Primäransprüche: §§ 433 I, II, 631 I, 662, 611 I gerichtet auf Erfüllung des wirksam abgeschlossenen Vertrages.

   Sekundäransprüche: §§ 437, 439 auf Nacherfüllung

   §§ 280 I, 280 II, 311 a II auf Schadensersatz statt der Leistung bzw. SE neben der Leistung

2. Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA)

Beispiele: Anspruch auf Aufwendungsersatz, §§ 670, 683 S. 1, 677 des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn oder auf Herausgabe des Erlangten gem. §§ 667, 683 II, 677 seitens des Geschäftsherrn.

3. Dingliche Ansprüche (werden in der Klausur nicht abgefragt)
4. Ansprüche aus unerlaubten Handlungen (deliktische Ansprüche)
   Beispiele: aus §§ 823 ff., 824, 826, 831 (stets gerichtet auf Schadensersatz i. V. m. §§ 249 ff.)
5. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
   Beispiele: §§ 812 ff. bzw. §§ 816, 818, 819 (stets gerichtet auf Herausgabe des Erlangten, §§ 812, 818 I oder auf Wertersatz, § 818 II)

II. Anspruchsaufbau

1. Obersatz

WER von WEM, WAS, WORAUS?
Setzt voraus, dass Sie eine passende Anspruchsnorm gefunden haben!
2. Anspruch entstanden?
Prüfung der jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen
Bsp.: Erfüllungsanspruch des K aus Kaufvertrag, § 433 I 1.
Voraussetzung bestehen eines wirksamen Kaufvertrages.
1. Beim Vertrag: Einigung
   a. Abgabe zweier übereinstimmender Willenserklärungen (WE), Angebot und Annahme (§§ 145 ff.)
   b. Zugang (§ 130)
   c. Inhaltliche Bestimmtheit
2. Keine Wirksamkeitshindernisse/ Einreden?

Als rechtshindernde Einrede bezeichnet man sämtliche Gründe, die zur Unwirksamkeit/ Nichtigkeit entweder der WE oder des Vertrages als solches führen. Sie verhindern die Entstehung des Rechts / Anspruchs. Die wichtigsten Wirksamkeitshindernisse sind dabei:
Geschäftsunfähigkeit

a. Nach § 104: führt zur Nichtigkeit de WE nach § 105 I
b. Beschränkte Geschäftsfähigkeit (7-18 Jahre)
c. Nach §§ 2, 106; die WE ist schwebend unwirksam, § 108 I, kann jedoch nach §§ 107 ff. ausnahmsweise wirksam sein, falls nicht: keine WE.
d. Nichtigkeit nach §§ 116 S. 2, 117 I, 118
e. Formnichtigkeit, § 125 S. 1
f. Wenn gesetzlich ein Formzwang für den Vertragsschluss oder die WE besteht(Bsp.: Grundstückkauf gem. § 311 b I der notariellen Beurkundung, § 128;
g. Erklärung des Bürgen bedarf nach § 766 S. 1 der Schriftform, § 126 I)
h. Nichtigkeit nach § 134 i. V. m. Verbotsgesetz (z. B. Schwarzarbeiter G)
i. Nichtigkeit nach § 138 I wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 II für Wucher)

3. Anspruch nicht erloschen?

Der Anspruch erlischt entweder automatisch kraft Gesetz (ipse iure) – ohne dass es einer Erklärung oder Handlung der Beteiligten bedarf – oder infolge einer Gestaltungserklärung eines Beteiligten. Wichtigste Fälle des Erlöschens kraft Gesetz sind die Erfüllung sowie die Unmöglichkeit der Leistung.

a. Erfüllung, § 362 I
Wird die geschuldete Leistung an den Gl. erbracht, so erlischt der Anspruch auf die Leistung gem. § 362 I. Erforderlich ist jedoch, dass genau die geschuldete Leistung erbracht wird, bei Stückschulden der vereinbarte Gegenstand; bei Gattungsschulden müssen die geleisteten Gegenstände mittlerer Art und Güte sein, § 243 I.
b. Unmöglichkeit
Unmöglichkeit der Leistung (objektiv und subjektiv), § 275 I; gleichgestellt werden die Unmöglichkeitstatbestände nach § 275 II, III.
Folge: Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen; parallel dazu erlischt der Gegenleistungsanspruch nach § 326 I, 1 1. HS kraft Gesetz = automatisch, § 326 II.
c. Anfechtung nach §§ 119 ff.
Die angefochtene WE ist „ex tunc", d. h. rückwirkend/ von Anfang an nichtig, vgl. § 142 I, die Ansprüche erlöschen bzw. bestanden von Beginn an nicht.
d. Rücktritt
Noch nicht erbrachte Leistungen / Leistungspflichten erlöschen analog § 346 I; gleiches gilt für den Widerruf nach § 355 I wegen dem Verweis auf §§ 346 ff. in § 357 I.
e. Aufrechnung
Die Erklärung der Aufrechnung bewirkt nach § 389 das Erlöschen beider gegenseitiger und gleichartiger Ansprüche in der Höhe, in der sie sich gegenüberstehen und rückwirkend zu dem Zeitpunkt, zu dem sie sich erstmals aufrechenbar gegenüber standen.
Bsp. Gläubiger hat gegen den Schuldner einen vertraglichen Zahlungsanspruch aus § 433 II i. H. v. 500 Euro; S hat gegen den Gläubiger wiederum einen SE Anspruch aus § 280 I 1 i. V. m. §§ 241 II, 242 ebenfalls i. H. v. 500 Euro. S erklärt gegenüber G die Aufrechnung. Rechtsfolge: Erlöschen beider Ansprüche gem. § 389.

f. Großer SE statt der Leistung, § 281 IV

Verlangt der G große SE statt der Leistung, so ist sein Anspruch auf die Leistung kraft Natur der Sache gem. § 281 IV ausgeschlossen.

4. Anspruch durchsetzbar: keine rechtshemmende Einreden

Kommt in der Prüfung nicht vor!

III. Prüfungsaufbau für die einzelnen Ansprüche

Aufbau des § 823 I

(1) Handlung oder Unterlassen; Unterlassen, soweit eine Rechtspflicht zum Handeln besteht.
(2) Absolutes Recht verletzt (vgl. Gesetzestext) oder ein sonstiges Recht, hier: allgemeines Persönlichkeitsrecht, rechtmäßiger Besitz, eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb
(3) Kausalität zwischen Ziffer 1 und 2
(4) Rechtswidrigkeit (Ausschließungsgründe?)
(5) Verschulden (§ 276) Vorsatz, Fahrlässigkeit
(6) Kausal deshalb ein Schaden: §§ 249 ff. 254

Die Voraussetzungen einer wirksamen Anfechtung sind:

(1) wirksame Anfechtungserklärung (einseitige, empfangs-bedürftige WE), § 142 I
(2) gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner nach §§ 143 I, II
(3) Anfechtungsgrund: §§ 119 I, 119 II, 120, 123, muss vorliegen
(4) kein Ausschluss infolge Fristablauf: § 121 I oder § 124 I

Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung:

(1) Rechtsgeschäftliche und rechtmäßige Tätigkeit, nicht: Realakte, Vermischung, Verbindung, Verarbeitung, Besitzübertragung, rechtswidrige Handlungen
(2) Keine Höchstpersönlichkeit (z. B. Eheschließung, Testamentserrichtung, Erbvertrag)
(3) Geschäftsfähigkeit des Vertreters; es reicht sogar ein Minderjähriger nach § 165 BGB (rechtlich neutrale Tätigkeit).
(4) Abgabe einer eigenen Willenserklärung (sog. Repräsentationsprinzip) im oder unter fremden Namen („Hinter mir da steht einer!") nach objektivem Eindruck (sog. Offenkundigkeitsprinzip)

Ausnahmen:

- ✓ Unternehmensbezogene Rechtsgeschäfte
- ✓ Bargeschäfte des täglichen Lebens (Geschäfte für den, den es angeht
- ✓ Handeln für einen noch zu benennenden Dritten
- ✓ Handeln unter fremden Namen (Identitätstäuschung)

(5) Vertretungsmacht für das konkrete Rechtsgeschäft wird meist aufgrund eines Auftrages, eines Arbeits- oder Geschäftsbesorgungsvertrages („causa" erteilt, und zwar alternativ durch:
    - o Wirksame rechtsgeschäftlich erteilte Vollmacht (Innen- und Außenvollmacht)
    - o Ausnahme: Erlöschen einer einmal wirksam erteilten Vollmacht, Duldungs- oder Anscheinsvollmacht

- Wirksame gesetzliche Vertretungsmacht (z. B. Eltern, Vormund, Betreuer, Organe von juristischen Personen, Verwalter von Vermögensmassen)

(6) Keine Beschränkung der Vertretungsmacht (durch Vertrag oder) durch Gesetz

§ 181 BGB: Verbot von In-sich-Geschäften und Mehrfachvertretungen
§ 242 BGB: Missbrauch, z. B. kollusives Zusammenwirken von Vertreter und Gegner

Prüfungsschema AGBs:

1. Eröffnung des Anwendungsbereichs der Vorschrift, §§ 305-310:
   a) generell: Vorliegen von allgemeinen Geschäftsbedingungen i. S. d. § 305 I 1
   b) Sachlich: Kein Vertragstyp, der in § 310 IV aufgelistet ist
   c) Persönlich: Gegen über Unternehmern gibt es Einschränkungen, § 310 I
   d) Zeitlich: Der Vertrag muss ab dem 1.1.2002 geschlossen sein
2. Einbeziehung der AGB in den Vertrag, § 305 ggf. 305a
   a) Hinweis auf die AGB durch den Verwender, § 305 II Nr. 1
   b) Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme durch den Vertragspartner, § 305 II Nr. 2
   c) Einverständnis des Vertragspartners, § 305 II Nr. 2 letzter Hs
3. Keine überraschenden Klauseln, § 305 c
4. Vorrang der Individualabrede, § 305 b
5. Inhaltskontrolle
   Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, § 309
   Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit, § 308
   Generalklausel, § 307

Klausuraufbau: Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens aus §§ 280 I, 280 II, 286 I i.V.m. § 433 (Bsp.)

1. Bestehen einer wirksamen Leistungsverpflichtung (Bsp. Kaufvertrag, § 433)

   Inzidentprüfung: wirks. Vertragsabschluss, kein Erlöschen nach § 275 I infolge Unmöglichkeit, Erfüllung, § 362 I usw.

2. Fälligkeit der Leistung

   § 271 I, sofort, Frist, vertragliche Abrede, Umstände

3. Mahnung, vgl. § 286 I
   Die Mahnung ist eine einseitige, empfangsbedürftige, (§ 130 I, Zugangserfordernis) rechtsgeschäftliche Handlung. Die Vorschriften über WE werden auf die Mahnung analog angewendet.

4. Ausnahme: Entbehrlichkeit der Mahnung nach § 286 II

   a. Die Leistungszeit ist kalendermäßig genau bestimmt, § 286 II Nr. 1 (Datum! Zumindest errechenbar, Bsp.: 1. Kalenderwoche; am letzten Tag dieses Monats.).

b. Es ist ein „Ereignis" vorausgegangen, § 286 II Nr. 2
Beispiele: Zugang einer Rechnung, die Lieferung der Ware, die Abnahme des Werkes und/oder es wird eine Zeit bestimmt, etwa, „Zahlung zwei Wochen nach Zugang der Rechnung". Dann „Ereignis" gegeben und eine nach Kalender berechenbare Frist bestimmt.
c. Das „Ereignis" ist also genau zu benennen, ebenso wie eine vorgegebene Frist.
Eine Mahnung ist auch dann entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, § 286 II Nr. 3.
d. Eine Mahnung soll weiter entbehrlich sein, wenn der sofortige Verzug aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt ist. (Zurückhaltung ist geboten, Ausnahme!); der Gläubiger muss die besonderen Gründe nachweisen, er trägt das Risiko.
e. Problematisch ist § 286 III
Spätestens nach 30 Tagen und Rechnungsstellung (ab Zugang) bei Geldschulden liegt Verzug vor. Vorsicht aber bei Verbrauchern, die Schuldner einer Geldforderung sind. Hier muss der Gläubiger (Beispiel: Verkäufer) auf der Rechnung oder der Zahlungsaufforderung auf die Folgen des Verzugs ohne Mahnung besonders hinweisen.
Wichtig: Verbraucher müssen auf die Folgen – Verzug ohne Mahnung – besonders hingewiesen werden.

5. Vertretenmüssen

Kein Verzug ohne Verschulden; dieses wird gem. § 286 IV aber grds. vermutet. Der Schuldner muss beweisen, dass ihn kein Verschulden i.S.d. § 276 – 278 trifft. Grundsätzlich trifft ihn das Beschaffungs- und Organisationsrisiko. Kein Verschulden denkbar bei höchstpersönlicher Leistungsverpflichtung und folgender Krankheit/Verletzung.

6. Kausaler Schaden

Infolge des Verzugs muss ein Schaden beim Gläubiger eingetreten sein. Der Schaden muss dabei kausal auf die Verzögerung zurückzuführen sein.
Bsp.: Weil A nicht leistet, erleidet B einen Produktionsausfall i.H.v. € 5.000.-.
Dies ist ein klassischer Fall des SE neben der Leistung, da der Schaden nicht mit der nachgeholten Leistung entfällt.
Zielrichtung des Gläubigers: Die Leistung soll noch erbracht werden.
Bsp.: Der Käufer wünscht trotz Verzögerung noch die gekaufte Sache.

Anwendbarkeit des § 437

1. Wirksamer Abschluss eines Kaufvertrages, § 433
wirksame Einigung, keine Wirksamkeitshindernisse
2. Gefahrübergang nach § 446 S.1 oder § 447 I auf den K
davor gilt ausschließlich allgemeines Leistungsstörungsrecht
3. Sachmangel zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs, §§ 434 I, 446
Es ist sorgfältig nach § 434 I zu prüfen, welche Art von Mangel vorliegt.
4. Kein Ausschluss der Mängelrechte:
nach § 438, § 442 oder § 444 oder infolge Rügepräklusion nach § 377 II HGB (beim beiderseitigen Handelskauf) oder über AGB-Klauseln?
5. Rechtsfolge: Mängelrechte nach § 437

§ 437 gibt dem K ein Wahlrecht / ius variandi bzgl. der Mängelrechte. Primär besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung (Nr.1); sekundär hat der K ein Recht auf Rücktritt oder Minderung (Nr.2) sowie auf SE statt der Leistung (Nr.3).